# اتفاقية عدم الإفصاح المتبادلة

خدمة الكوادر الوطنية المشتركة

مسودة — تحتاج مراجعة قانونية بشرية قبل الاستعمال. مبنية على قالب الNDA المعتمد لدى بزنس بارتنر؛ وبيانات العميل حقول فارغة.

أُبرمت اتفاقية عدم الإفصاح المتبادلة («الاتفاقية») بتاريخ ...../...../2026م («تاريخ السريان»).

## بين كلٍّ من:

(1) شركة بزنس بارتنر سلوشنز، شركة ذات مسؤولية محدودة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، سجل تجاري رقم 1009014355 (الرقم الوطني الموحد 7038825860)، الرياض، ويمثّلها السيد/ باهر بكر علي مقنص بصفته المدير العام («بزنس بارتنر»).

## و؛

(2) شركة **[اسم العميل]** ، شركة مؤسَّسة وفق أنظمة **[الجهة النظامية]** ، وعنوانها **[العنوان]** ، سجل تجاري رقم **[رقم السجل]** ، ويمثّلها السيد/ **[اسم المفوّض]** بصفته **[الصفة]** («الشركة»).

## 1. الغرض

1-1 يرغب الطرفان في بحث وتنفيذ خدمة «الكوادر الوطنية المشتركة» — إسناد موظفين سعوديين يعملون بدوام جزئي أو مرن لدى الشركة وإدارتهم وتطويرهم — والخدمات المتصلة بها («الغرض»)، وقد يُفصح كلٌّ منهما للآخر عن معلومات سرية لهذا الغرض.

## 2. المعلومات السرية

2-1 تعني «المعلومات السرية» كل معلومة، بأي صورة، يُفصح عنها أحد الطرفين أو من ينوب عنه فيما يتصل بالغرض، بما في ذلك مستندات الشركة وبيانات الموظفين والمرشحين وبيانات الهوية والرواتب والعقود وخطط العمل ومعلومات العملاء والأسعار والعروض والأساليب والخبرات، وأي معلومة يعدّها الشخص المعتاد سرية.

## 3. الالتزامات

3-1 يلتزم الطرف المستلم بإبقاء المعلومات السرية في غاية السرية، واستخدامها للغرض وحده، وحمايتها بعناية لا تقل عن عنايته بمعلوماته السرية، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا وفق البند (5).

3-2 تُعالَج البيانات الشخصية للموظفين والمرشحين (ومنها بيانات الهوية والرواتب وسجلات الأداء) من الأشخاص المحتاجين إليها للغرض فقط، وتُحمى وفق الأنظمة السارية ومنها نظام حماية البيانات الشخصية.

3-3 الموظفون المُسنَدون إلى أكثر من شركة: لا تُنقل معلومات شركة إلى شركة أخرى يخدمها الموظف نفسه، ويلتزم الموظف كتابةً بالالتزامات نفسها.

## 4. الاستثناءات

4-1 لا تشمل المعلومات السرية ما يثبت الطرف المستلم أنه (أ) كان متاحاً للعموم قبل الإفصاح أو أصبح كذلك دون إخلال منه؛ أو (ب) كان معلوماً له بصورة مشروعة قبل الإفصاح؛ أو (ج) تلقّاه بصورة مشروعة من طرف ثالث دون قيد؛ أو (د) طوّره باستقلال دون استخدام المعلومات السرية.

## 5. الإفصاح المسموح

5-1 يجوز لأي طرف الإفصاح عن المعلومات السرية (أ) لأعضاء مجلس إدارته وموظفيه ومستشاريه المهنيين المحتاجين إليها للغرض والملزمين بالتزامات سرية مماثلة؛ (ب) لمقدمي الخدمة الملتزمين بالسرية والمتعاقد معهم للغرض (كمعالجة الرواتب والتأمين والتدريب ومزودي المعالجة السحابية والذكاء الآلي)؛ و(ج) للجهات الحكومية السعودية (ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك) بالقدر اللازم لتنفيذ الغرض.

5-2 إذا اقتضى نظام أو حكم قضائي أو جهة رقابية الإفصاح، يُخطر الطرف المستلم الطرف المفصح فوراً متى أمكن نظاماً، ولا يُفصح إلا عن القدر المطلوب.

## 6. الإعادة والإتلاف

6-1 عند الطلب الكتابي أو بانتهاء الغرض، يعيد الطرف المستلم المعلومات السرية أو يتلفها ويؤكد ذلك كتابةً، عدا النسخ التي يجب عليه الاحتفاظ بها نظاماً أو لسجله المشروع عن الخدمات.

DRAFT

## 7. المدة

7-1 تسري هذه الاتفاقية من تاريخ السريان لمدة سنتين (2). وتستمر التزامات السرية ثلاث (3) سنوات بعد انتهاء تلك المدة، وبلا حد زمني للبيانات الشخصية والأسرار التجارية.

## 8. أحكام عامة

8-1 لا يُمنح أي ترخيص أو حق في المعلومات السرية إلا بما ورد هنا. وليس في هذه الاتفاقية ما يُلزم أي طرف بإبرام اتفاق آخر؛ وتخضع الخدمات والأتعاب لعقد الخدمة المستقل.

8-2 قد يُسبب الإخلال ضرراً لا يجبره التعويض وحده؛ ويحق للطرف المتضرر طلب الإجراءات الوقتية والعاجلة إضافةً إلى سائر الحقوق المقررة نظاماً.

8-3 العلاقة بالاتفاقات الأخرى: لا يلغي أي عقد خدمة بين الطرفين هذه الاتفاقية ولا ينسخها، ولا ينطبق عليها أي بند «الاتفاق الكامل» في ذلك العقد.

8-4 تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكم الرياض حصرياً بأي نزاع ينشأ عنها. وقد حُرّرت بالعربية والإنجليزية، وعند الاختلاف يُعتد بالنص العربي.

**وإشهاداً على ما تقدم، وُقّعت هذه الاتفاقية أصولاً في تاريخ السريان.**

**شركة بزنس بارتنر سلوشنز**
باهر بكر علي مقنص — المدير العام

التوقيع / التاريخ

**شركة [اسم العميل]**
**[اسم المفوّض]** — **[الصفة]**

التوقيع / التاريخ



DRAFT